



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **MUCHAMAD ABDU JARODIN bin SUWARIS;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo, RT.002 RW.007 Desa Jetis,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ANDIJ FERRIJANTORO, S.H., Penasihat Hukum, Pada Pos Bakum PN Sidoarjo (LBH Legundi) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2025 Nomor 477/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 477/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,060$ gram
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat netto sabu $\pm 0,032$ gram
 - 3) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
 - 4) 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic,
 - 5) 1 (satu) pack plastic klip
 - 6) 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe
 - 7) 1 (satu) buah timbanganDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-132/Sidoa/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa, 9 (Sembilan) plastic klip berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi WAWIN (belum tertangkap) berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu seharga Rp.900.000,- dengan menggunakan HP milik terdakwa, dan terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA untuk mengambil ranjauan sabu. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA mengajak MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil sabu menuju tempat ranjauan di tepi Jl. Raya Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor dan menggunakan HP milik terdakwa untuk mengetahui lokasi sabu diranjau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 14.00 Wib setelah sampai di tempat ranjauan sabu, Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN tetap di atas motor dan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA turun mengambil ranjau sabu yang masih di bungkus di tissue warna putih dan saat Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA akan pergi dari tempat tersebut, Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA sabu-sabu tersebut diambil atas

Halaman 3 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Dijisamsoe isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram dan 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,48$ Gram, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pack plastic klip kosong, dan 1 (satu) timbangan elektrik.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari terdakwa berupa 9 (Sembilan) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,060$ gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 0,032$ gram, setelah dilakukan uji lab, Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Bidang Labfor, No.Lab : 03692/NNF/2025 tanggal 02 Mei 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :
= Barang bukti no : 11290/2025/NNF s.d 11299/2025/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 9 (Sembilan) plastic klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi WAWIN (belum tertangkap) 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 900.000,00 dengan menggunakan HP milik terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA untuk mengambil ranjauan sabu, selanjutnya Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA mengajak MOCHAMMAD SYAIFUDIN langsung berangkat menuju tempat ranjau di tepi Jl. Raya Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor dan menggunakan HP milik terdakwa untuk mengetahui lokasi sabu diranjau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 14.00 Wib setelah sampai di tempat ranjau sabu tersebut Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN tetap di atas motor dan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA turun mengambil ranjau sabu tersebut yang masih di bungkus di tissue warna putih dan saat Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA akan pergi dari tempat tersebut Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA sabu-sabu tersebut diambil atas suruhan terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram dan 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,48$ Gram, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pack plastic klip kosong, dan 1 (satu) timbangan elektrik.



- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari terdakwa berupa 9 (Sembilan) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing ± 0.059 gram, ± 0.063 gram, ± 0.059 gram, ± 0.063 gram, ± 0.059 gram, ± 0.059 gram, ± 0.057 gram, ± 0.047 gram, ± 0.060 gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat ± 0.032 gram, setelah dilakukan uji lab, Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Bidang Labfor, No.Lab : 03692/NNF/2025 tanggal 02 Mei 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - = Barang bukti no : 11290/2025/NNF s.d 11299/2025/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ERKAM FAJAR SYAH, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Kronologis penangkapan Sdr. MUCHAMAD ABDU JORODIN BIN SUWARIS adalah Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah yang beralamat di Dsn. Wonorejo Rt. 02, Rw. 07, Ds. Jatis, Kec. Jatis, Kab. Mojokerto, bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU M. FEBRY IQBAL N, S.H dan sewaktu di tangkap saat itu Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS hanya sendirian, yang selanjutnya setelah dilakukan interogasi pada saat itu mengaku sedang istirahat sambil menunggu 2 (dua) temanya yaitu MUHAMMAD NOUFAL MAULANA dan MOCHAMMAD SYAIFUDDIN yang sedang ambil ranjauan 1 (satu) bungkus sabu dari penjual yang ada di daerah Prambon – Sidoarjo. Barang bukti yang berhasil disita pada saat menangkap Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar

Halaman 6 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumahnya, adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe isi 9 (sembilan) plastic klip poket berisi sabu. Semua barang bukti ada pada kuasa Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS dan semuanya miliknya sendiri. MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS mengaku telah menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu secara ranjau di daerah Prambon – Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 13.00 Wib. Rencananya setelah itu akan di ajak mengkonsumsi sabu secara gratis di kamar sebagai imbalanya dan untuk yang 9 (sembilan) bungkus yang ditemukan di kamar tidur rencananya akan dijual ke para pelanggan setelah sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di dalam pipet;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) Gram seharga Rp. 900.000,00 yang di ambil oleh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN secara ranjau di daerah Prambon – Sidoarjo di dapat dengan cara beli dari seorang yang biasa di panggil dengan sebutan Sdr. WAWIN yang mengaku ada di lapas, namun lapas mana tidak diketahui dan untuk sabu seberat 1 (satu) gram yang ditemukan di dalam kamar dan dibagi menjadi 9 (sembilan) bagian plastic klip juga didapatkan dari Sdr. WAWIN pada hari Minggu tanggal 20 April 2025;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat di interogasi MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS mengaku sudah menjual sabu sekitar 2 (dua) bulan dan membeli sabu ke Sdr. WAWIN sekitar 15 kali, jadi dalam satu minggu terkadang 1 sampai 2 (dua) kali. MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS juga mengaku menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil sabu dari Sdr. WAWIN sudah sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025 sebanyak 1 (satu) Gram, yang ke 2 hari Minggu tanggal 20 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram, dan yang ke 3 hari Selasa tanggal 22 April 2025 sebanyak 1 (satu) Gram;
 - Bahwa Saksi menerangkan sewaktu Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS di interogasi mengaku per 1 (satu) Gram biasa di pecah atau bagi menjadi 8 atau 9 bungkus, dan perbungkus biasa di jual seharga Rp. 150.000,00 sampai Rp. 200.000,00 dan keuntungan per 1 (satu) Gram Rp. 600.000,00 sampai Rp. 800.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi MUHAMMAD FEBRY IQBAL, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan Saudara MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah yang beralamat di Dsn. Wonorejo Rt. 02, Rw. 07, Ds. Jatis, Kec. Jatis, Kab. Mojokerto, bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA ERKAM FAJAR SYAH, S.H dan sewaktu di tangkap saat itu Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS hanya sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS dilakukan penangkapan di dalam kamar rumahnya tersebut, yang selanjutnya dilakukan interogasi saat itu mengaku jika berada di dalam rumah saat itu sewaktu sedang istirahat sambil menunggu 2 (dua) temanya yaitu MUHAMMAD NOUFAL MAULANA dan MOCHAMMAD SYAIFUDDIN yang sedang ambil ranjauan 1 (satu) bungkus sabu dari penjual yang ada di daerah Prambon – Sidoarjo;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang berhasil disita pada saat menangkap Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumahnya, adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi MUHAMMAD NOUFAL M. bin HENDRIK SUGIARTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 13.00 Wib di tepi Jl. Raya Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, bersama dengan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan berada di tepi Jl. Raya Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut di suruh Sdr. MUCHAMAD ABDU JARODIN mengambil ranjau sabu di tepi jalan raya Ds. Temu Kec.

Halaman 8 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



Prambon Kab. Sidoarjo tepatnya di bawah tiang Listrik dan menerangkan pada saat penangkapan, petugas Polisi menemukan dan menyita barang dari genggam tangan kanan berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm$ 0,90 Gram yang dibungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam nomor panggil 0881036492367, dan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Satria warna putih Nopol S-3237-PN beserta kuncinya sebagai sarana;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar jam 09.00 wib sewaktu Saksi main ke warung ibu Sdr. MUCHAMAD ABDU JARODIN kemudian bertemu dengan Terdakwa dan minum kopi bersama. Sekitar jam 13.00 Saksi disuruh oleh Sdr. MUCHAMAD ABDU JARODIN dengan mengatakan "Gelem aa njupuk biasae" dan Saksi menjawab "iyo sembarang", selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN. Di sana Saksi bertemu langsung dan mengajak Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN mengambil ranjau sabu dengan Saksi mengatakan "Gelem aa melu njupuk biasae". Kemudian Saksi dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN langsung berangkat menuju tempat ranjau di tepi Jl. Raya Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Satria warna putih Nopol. S-3237-PN. Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib setelah sampai di tempat ranjau sabu tersebut Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN tetap di atas motor dan Saksi turun untuk mengambil ranjau sabu tersebut yang masih dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic klip dan dibungkus dengan tissue berwarna putih, kemudian Saksi ambil menggunakan tangan kanan Saksi dan Saksi genggam di tangan Saksi. Kemudian saat Saksi akan pergi dari tempat tersebut Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui 1 (satu) plastik klip isi sabu seberat 0,90 gram tersebut digunakan untuk apa oleh Sdr. MUCHAMAD ABDU JARODIN. Saksi hanya di suruh untuk melakukan pemesanan ke pembeli dengan menggunakan HP miliknya, yang selanjutnya Saksi di suruh untuk mengambil sabu di tempat yang telah ditentukan oleh penjual dan Saksi menerangkan bahwa terakhir mengonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 21 April 2025 di depan rumah Saksi yang Saksi dapatkan dari membeli sabu kepada Sdr. MUCHAMAD ABDU JARODIN dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Saksi menerangkan, maksud dan tujuan Saksi mau mengambil ranjau berisi 1 (satu) plastik klip isi sabu, karena Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai pekerjaan, selain itu Saksi akan di ajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara suma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN bin TURIMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 13.00 Wib di tepi Jl. Raya Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, bersama dengan Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO;
- Bahwa Saksi menerangkan diajak teman Saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO mengambil ranjau sabu dan pada saat ditangkap petugas Polisi menemukan dan menyita barang dari genggam tangan Saksi berupa 1 (satu) Plastik klip isi sabu seberat $\pm 0,90$ Gram yang dibungkus tissue warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam nomor panggil 0881036492367, dan 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Satria warna putih Nopol. S-3237-PN beserta kuncinya sebagai sarana. Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa karena Saksi diajak oleh Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO dan setelah Saksi ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa sabu tersebut milik Sdr. MUCHAMMAD ABDU JARODIN. Saksi juga menerangkan, bahwa Saksi dan Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencana Saksi dan Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO akan di aajak untuk mengkonsumsi sabu oleh Sdr. MUCHAMMAD ABDU JARODIN secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi menerangkan, terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 21 April 2025 di depan rumah Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO dan Saksi tidak mengetahui sabu didapatkan dari siapa karena hanya diajak saja yang Saksi konsumsi pada hari Senin tanggal 21 April 2025 di depan rumah oleh Sdr. MUHAMMAD NOUFAL MAULANA BIN HENDRIK SUGIARTO. Dan tujuan Saksi mau mengambil ranjau berisi 1 (satu) plastik klip isi sabu karena Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah dari Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai pekerjaan, selain itu Saksi akan di ajak untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara cuma-Cuma;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira jam 20.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang ada di Dsn. Wonorojo Rt. 002, Rw. 007, Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, dan pada saat di tangkap di tempat tersebut Terdakwa hanya sendirian dan sedang istirahat sambil menunggu Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN yang Terdakwa suruh untuk mengambil sabu secara ranjau di daerah Prambon – Sidoarjo. Di dalam kamar tidur Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe dengan isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu, 1 (satu) sekrop terbuat dari potonga sedotan, 1 (satu) pipet kaca isi sisa sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrick dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN adalah orang yang disuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa secara ranjau di daerah Prambon – Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 13.00 Wib. Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN karena akan diajak Terdakwa mengkonsumsi sabu secara gratis sebagai imbalanya. Cara Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil ranjauan 1 (satu) bungkus sabu di daerah Prambon-Sidoarjo dengan Terdakwa sendiri yang menyuruh mereka untuk memesan ke penjual melalui HP Terdakwa, dan setelah Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN berhasil memesan, Terdakwa memberi uang sebanyak 900.000,00 untuk ditransfer ke penjual, dan setelah itu Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA

Halaman 11 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN berangkat ber dua ke Prambon-Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. WAWIN yang mengaku ada di lapas, namu lapas mana Terdakwa tidak mengetahui. Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN karena rencana akan dikonsumsi secara bersama di kamar tidur Terdakwa, sedangkan untuk yang 9 (sembilan) bungkus yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa rencananya akan dijual ke para pelanggan Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menerangkan untuk 9 (sembilan) plastic klip masing-masing isi sabu yang ada di dalam bekas bungkus rokok Djisamsoe Terdakwa juga dapatkan dari Sdr. WAWIN pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 18.30 Wib. Pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) bungkus dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual sabu sekitar 2 (dua) bulan dan membeli sabu ke Sdr. WAWIN sekitar 15 kali, jadi dalam satu minggu terkadang 1 sampai 2 (dua) kali. Terdakwa juga mengaku menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAOFAL MAULANA dan Sdr. MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil sabu dari Sdr. WAWIN sudah sekitar 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025 sebanyak 1 (satu) Gram, yang ke 2 hari Minggu tanggal 20 April 2025 sebanyak 1 (satu) gram, dan yang ke 3 hari Selasa tanggal 22 April 2025 sebanyak 1 (satu) Gram, dan Terdakwa mengaku per 1 (satu) Gram biasa di pecah atau bagi menjadi 8 atau 9 bungkus, dan perbungkus biasa di jual seharga Rp. 150.000,00 sampai Rp. 200.000,00 dan keuntungan per 1 (satu) Gram Rp. 600.000,00 sampai Rp. 800.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni:

- 9 (sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,060$ gram

Halaman 12 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat netto sabu $\pm 0,032$ gram
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
- 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic,
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe
- 1 (satu) buah timbangan

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

BAP Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Bidang Labfor, No.Lab : 03692/NNF/2025 tanggal 02 Mei 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :

= Barang bukti no : 11290/2025/NNF s.d 11299/2025/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa, 9 (Sembilan) plastic klip berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi WAWIN (belum tertangkap) berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu seharga Rp.900.000,- dengan menggunakan HP milik terdakwa, dan terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA untuk mengambil ranjauan sabu. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA mengajak MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil sabu menuju tempat ranjauan di tepi Jl. Raya Desa Temu Kecamatan Prambon

Halaman 13 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor dan menggunakan HP milik terdakwa untuk mengetahui lokasi sabu diranjau;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 14.00 Wib setelah sampai di tempat ranjauan sabu, Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN tetap di atas motor dan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA turun mengambil ranjau sabu yang masih di bungkus di tissue warna putih dan saat Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA akan pergi dari tempat tersebut, Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu-sabu;
 - Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA sabu-sabu tersebut diambil atas permintaan dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram dan 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,48$ Gram, 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pack plastic klip kosong, dan 1 (satu) timbangan electric;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti sabu yang disita dari terdakwa berupa 9 (Sembilan) plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,060$ gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 0,032$ gram, setelah dilakukan uji lab, Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Bidang Labfor, No.Lab : 03692/NNF/2025 tanggal 02 Mei 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- = Barang bukti no : 11290/2025/NNF s.d 11299/2025/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.



- Bahwa benar terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang lebih relevan dengan fakta hukum tersebut di atas, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN bin SUWARIS sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak,

Halaman 15 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram dan 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,48$ Gram, 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pack plastic klip kosong, dan 1 (satu) timbangan elektrik.

Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. unsur menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena unturnya disusun secara alternatif maka kami akan membuktikan unsur yang terbukti di persidangan yakni unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa Terdakwa SETIAWAN EKO SAMPURNO BIN AGUS SUGANDI adalah kurir atau orang suruhan dari Sdr. OZI ALS HELIBIS (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa di suruh oleh Sdr. OZI ALS HELIBIS untuk meranjau sabu miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 gram, kemudian setelah Terdakwa menerima atau mengambil sabu selanjutnya Terdakwa di hubungi melalui Telepon WhatsApp oleh Sdr. OZI ALS HELIBIS dan disuruh menyiapkan 10 bungkus paket $\frac{1}{2}$ Gram dengan berat masing-masing ± 60 Gram setelah itu 10 bungkus sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru yang selanjutnya untuk 5 (lima) bungkus di simpan di saku celana dan 5 (lima) sisanya atas perintah Sdr. OZI ALS HELIBIS diletakkan secara acak di daerah krian dan lokasi sabu Terdakwa foto dan kirim via Whatsapp nomor ke Sdr. OZI ALS HELIBIS, selanjutnya foto dan sharelock tersebut oleh Sdr. OZI ALS HELIBIS di kirim ke pembeli yang akan mengambil sabu. Terdakwa mendapat upah berupa uang dari Sdr. OZI ALS HELIBIS untuk mengambil ranjauan Sabu, yakni pertitik mendapat upah berupa uang Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-;

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 477/Pid. Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03813/NNF/2025 tanggal 7 Mei 2025, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 14471/2025/NNF s/d 11488/2025/NNF adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur membeli, menerima dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Awalnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi WAWIN (belum tertangkap) berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu seharga Rp.900.000,- dengan menggunakan HP milik terdakwa, dan terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA untuk mengambil ranjauan sabu. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA mengajak MOCHAMMAD SYAIFUDIN untuk mengambil sabu menuju tempat ranjauan di tepi Jl. Raya Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor dan menggunakan HP milik terdakwa untuk mengetahui lokasi sabu diranjau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 14.00 Wib setelah sampai di tempat ranjauan sabu, Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN tetap di atas motor dan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA turun mengambil ranjau sabu yang masih di bungkus di tissue warna putih dan saat Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA akan pergi dari tempat tersebut, Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA dan Saksi MOCHAMMAD SYAIFUDDIN BIN TURIMAN ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NAOUFAL MAULANA sabu-sabu tersebut diambil atas permintaan dari terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD ABDU JARODIN BIN SUWARIS, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe isi 9 (Sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat

Halaman 17 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



masing-masing $\pm 0,14$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,16$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram, $\pm 0,18$ gram dan 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,48$ Gram, 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic, 1 (satu) pack plastic klip kosong, dan 1 (satu) timbangan elektrik.

Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda

At
Q



- 9 (sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,060$ gram
- 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat netto sabu $\pm 0,032$ gram
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
- 1 (satu) alat hisab sabu terbuat dari botol plastic,
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe
- 1 (satu) buah timbangan

Sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa **Muchamad Abdu Jarodin bin Suwaris** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muchamad Abdu Jarodin bin Suwaris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) plastic klip poket berisi sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,059$ gram, $\pm 0,057$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,060$ gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat netto sabu $\pm 0,032$ gram
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan
 - 1 (satu) alat hisap sabu terbuat dari botol plastic,
 - 1 (satu) pack plastic klip
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djisamsoe
 - 1 (satu) buah timbangandirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Kamis tanggal 18 September 2025**, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Santoso, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan No.477/Pid.Sus/2025/PN Sda



Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Dewi Iswani, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.